공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2025 - 072 호 2025. 4. 22.

사 건 번 호 2024서총1225

사 건 명 ㈜아이센스 및 ㈜대한의료기의 재판매가격 유지행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 아이센스
서울특별시 서초구 반포대로 28길 45
대표자 차○○, 남○○
대리인 법무법인 지평
담당변호사 고○○, 주○○

2. 주식회사 대한의료기
경기도 용인시 기흥구 원고매로 112
대표자 장○○

심의종결일 2025. 4. 10.

주 문

1. 피심인 주식회사 아이센스는 자사 제품을 판매하는 대리점 또는 대리점의 거래처가 자신이 정한 온라인 판매가격을 준수하도록 하고, 이를 위반하는 경우 공급중단, 공급가 인상, 물량 제한 등의 불이익을 부과하거나 부과할 것을 통지하는 방법으로 재판매가격을 유지하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 주식회사 대한의료기는 자신이 제품을 공급하는 거래처가 자신이 정한 판매가격을 준수하도록 하고, 이를 위반하는 경우 공급중단, 공급가 인상 등의 불이익을 부과하거나 부과할 것을 통지하는 방법으로 재판매가격을 유지하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인 주식회사 아이센스는 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 위 1.과 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지 1> 기재의 문안대로 피심인 아이센스와 거래를 하고 있는 모든 대리점에 전자우편(이메일) 또는 서면으로 통지하고, 그 결과를 공정거래위원회에 서면으로 보고하여야 한다.

4. 피심인 주식회사 대한의료기는 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 위 2.와 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지 2> 기재의 문안대로 피심인 대한의료기와 거래하고 있는 모든 거래처들에게 전자우편(이메일) 또는 서면으로 통지하고, 그 결과를 공정거래위원회에 서면으로 보고하여야 한다.

5. 피심인 주식회사 아이센스는 시정명령을 받은 날부터 3년간 매년 1회 위 1.에서 금지한 행위와 관련하여 내부 직원들에게 교육을 실시하고, 대표이사 명의로 위 교육 내용을 사내에 공지하여야 하며, 그 결과를 행위 완료 후 30일 이내에 공정거래위원회에 서면으로 보고하여야 한다. 다만, 교육 방법, 교육 기간, 교육 기관 등에 관한 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거쳐 결정하여야 한다.

6. 피심인 주식회사 아이센스는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 256,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 ㈜아이센스는 혈당측정기 등 전기화학기술과 바이오센서 기술을 바탕으로 의료용 센서 및 계측기를 개발, 제조 및 판매하는 제조업·도소매업을 영위하는 자로서 법 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[1] 제2조 제1호에서 정한 사업자에 해당한다.

2 피심인 ㈜대한의료기는 의료기기 판매업을 영위하는 자로서 법 제2조 제1호에서 정한 사업자에 해당한다.[2]

나. 피심인들 일반현황

3 아이센스의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 아이센스 일반현황

(단위: 백만 원)

연도	자산총액	부채총액	매출총액	영업이익
2021	401,917	128,341	193,881	31,700
2022	418,418	126,258	221,991	20,110
2023	452,683	164,646	210,653	15,602

* 심사보고서 소갑 제1호증[3]

1) 2024. 2. 6. 법률 제20239호로 개정되어 2024. 8. 7.에 시행된 것을 말한다. 이하 '법'이라 한다.
2) 이하 회사명을 기재할 때 '주식회사', '피심인'은 생략하고, ㈜아이센스와 ㈜대한의료기를 모두 통칭할 때는 '피심인들'이라 한다.
3) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

4 대한의료기 일반현황은 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 대한의료기 일반현황

(단위: 천 원)

연도	자본금	자산총액	매출액	당기순이익
2023	10,000	5,233,846	10,753,899	223,609

* 소갑 제2호증

다. 시장구조 및 실태

1) 자가혈당측정기의 구성요소

5 자가혈당측정기는 스스로 혈액 내 혈당의 양을 측정할 수 있는 의료기기로 혈당측정기(meter)[4], 혈당스트립(strip)[5], 란셋(lancet)[6] 등으로 구성되어 있다. 자가혈당측정기 제품 특성상 혈당측정기(meter)를 한번 구매하는 경우 해당 측정기를 사용하기 위해 특정 스트립을 지속 구매하여야 한다는 점에서 고착효과가 발생하는 측면이 있다.

(표 삽입을 위한 여백)

4) 혈당측정기는 혈액 내 혈당의 농도를 검출하는 센서를 이용하는 한 손에 잡히는 작은 크기의 (hand-held) 장치로 수천 ~ 수만 번 재사용이 가능하다.

5) 혈당스트립은 혈액을 묻힐 수 있게 화학적으로 제조된 얇은 종대 막대 모양의 시험지로 1회용 소모품이며, 혈액 내 혈당과 반응하여 전기화학적 반응을 일으킬 수 있는 효소를 포함하고 있다.

6) 란셋은 피부에 구멍을 뚫어 모세혈관의 혈액이 나오게 하는 장치이다.

<표 3> 자가혈당측정기 구성요소

혈당측정기(meter)	스트립(strip)

* 피심인 의견서 3p.

2) 당뇨병 환자 현황

6 전 세계 당뇨병 환자는 매년 증가하고 있으며, 연령대별 진료 현황은 아래 <표 4> 기재와 같다.

<표 4> 연령대별 당뇨병 환자 수 및 진료 현황

(단위: 천 명, 억 원, 원, %)

구분	2018년			2019년			10년간 연평균 증가율		
	환자수	진료비	1인당 진료비	환자수	진료비	1인당 진료비	환자수	진료비	1인당 진료비
40대	365	836	228,811	306	549	179,752	2	4.8	2.7
50대	809	1,835	226,883	528	1,002	189,862	4.9	7	2
60대	920	2,200	239,110	581	1,219	209,773	5.2	6.8	1.5
70대 이상	937	3,280	350,125	265	1,422	305,720	8.1	9.7	1.5

* 소갑 제27호증

3) 혈당측정기 시장 규모 및 경쟁 현황

7 당뇨병 환자가 매년 증가함에 따라 혈당 측정 산업 관련 시장 규모도 지속해서 커지는 추세이다. 구체적으로 2018년 전 세계 혈당 측정 산업 관련 시장 규모는 약 10.3조 원으로 추정되며, 연평균 2.7% 성장해 2025년에는 약 12.3조 원으로 증가할

것으로 보인다.

8 국내 혈당측정기 시장의 총 시장 규모는 약 800억 원으로 한국로슈, 에스디바이오센서, 오상헬스케어, 녹십자MS에서 등 10개 이상의 업체[7]가 경쟁하고 있으며, 2019년 기준 아이센스의 시장 점유율은 37%로 관련 시장의 1위 사업자임을 확인할 수 있다.

<표 5> 국내 혈당측정기 시장현황

(단위 : 억 원(%))

업체명	2014년도	2015년도	2016년도	2017년도	2018년도	2019년도
i-SENSE	151(21)	170(23)	210(27)	240(31)	265(34)	295(37)
Roche	210(30)	220(29)	230(29)	190(25)	200(26)	200(25)
SD Biosensor	73(10)	70(9)	90(12)	82(11)	80(10)	85(11)
오상헬스케어	40(6)	40(5)	35(4)	58(8)	50(6)	55(7)
녹십자MS	35(5)	35(5)	30(4)	25(3)	25(3)	30(4)
Arkray	95(13)	35(5)	34(4)	33(4)	25(3)	25(3)
Abbott	30(4)	22(3)	25(3)	26(3)	22(3)	20(3)
ASCENSIA	29(4)	33($)	32(4)	25(3)	20(3)	15(2)
All,edicus	35(5)	30(4)	30(4)	30(4)	20(3)	20(3)
J&J	-	80(11)	50(6)	40(5)	23(3)	20(3)
Others	13(2)	15(2)	15(2)	20(3)	40(5)	25(3)
전체시장	710	750	781	769	770	790

* 소갑 제27호증

9 한편 아래 <표 6> 기재에서 확인할 수 있는 바와 같이 2020년 이후 국내 상장사 기준 혈당측정기 시장 매출의 60% 이상을 아이센스가 점유한다는 점, 위 <표 1> 기재에서 드러나듯 아이센스의 매출총액이 지속해서 증가한다는 점, 국내 혈당측정기 시장의 성장이 아이센스의 매출 증가보다 가파르다고 보이지 않는 점 등을 종합적으로 고려할 때 2020년 이후 아이센스의 국내 혈당측정기 시장 점유율이 크게 달라지지 않았을 것으로 보인다.

7) 이 중 국내 상장사는 아이센스를 포함하여 에스디바이오센서, 오상헬스케어, 녹십자엠에스 등이다.

<표 6> 국내 상장사의 혈당측정기 국내 매출 현황

(단위 : 백만 원)

	2020년	2021년	2022년	2023년
아이센스	35,363(70%)	37,052(66%)	41,355(63%)	43,506(70%)
에스디바이오센서	6,124(12%)	9,081(16%)	9,837(15%)	7,053(11%)
오상헬스케어	4,260(8%)	4,582(8%)	4,825(7%)	5,380(8%)
녹십자엠에스	4,155(8%)	5,066(9%)	8,778(13%)	5,751(9%)

* 소갑 제29호증, 제31호증

라. 아이센스의 사업구조

10 아이센스는 혈당측정기(meter), 혈당스트립, 채혈침, 안전란셋, 알콜솜 등을 제조·판매하고 있으며, 제품별 매출액은 아래 <표 7> 기재와 같다. 그 중 이 사건 재판매가격유지행위는 아래 <표 8> 기재와 같이 혈당측정기(미터)와 스트립에 대하여 실행되었다.

<표 7> 아이센스가 판매하는 제품별 매출액

(단위 : 백만 원)

순서	제품 구분별	2023년[8]	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년
1	Strip	비공개					
2	Lancet						
3	Alcohol Swab						
4	Meter						
5	Pen Needle						
6	BGMS Others						
7	Safety Lancet						
8	Lancing Device						

* 소갑 제1호증

8) 2023년 매출액의 경우 계획합계, 그 외 연도의 경우 판매 합계이다.

<표 8> 재판매가격유지행위 대상 제품

종류	제품명
자가혈당측정기(미터)	케어센스 N
	케어센스 N Voice
	케어센스 N PoP
	케어센스 N NFC
	케어센스 N ECO[9]
스트립	케어센스 N strip

마. 아이센스 제품의 유통구조 및 아이센스와 대한의료기의 관계

11 아이센스는 자신과 직접 거래할 대리점을 선정[10]하고 해당 대리점을 통해 병원, 의료기상, 약국, 온라인 등에 자신의 제품을 공급하였다. 이러한 유통구조 하에서 아이센스의 대리점을 제외한 병원, 의료기상, 약국 등의 유통채널은 아이센스의 직접 거래상대방이 아니었음을 알 수 있다. 구체적인 아이센스 제품 유통구조는 아래 <표 9> 기재와 같다.

<표 9> 아이센스 제품 유통구조

구분	판매경로
유통	1) 유통대리점 → 간납업체(간접납품업체) → 의료기상, 약국 → 소비자 2) 유통대리점 → 의료기상, 약국 → 소비자
병원	1) 병원대리점 → 간납업체 → 병의원 2) 병원대리점 → 병의원
온라인	1) 온라인대리점 → 간납업체 → 소비자 2) 온라인대리점 → 소비자 3) 자사몰 → 소비자
관공서	1) 보건소대리점 → 간납업체 → 관공서 2) 보건소대리점 → 관공서

* 소갑 제1호증

12 2020년 이후 아이센스는 대한의료기를 온라인 총판 대리점으로 선정[11]하여

9) 해당 제품은 2019. 8. 7. 출시되었다.

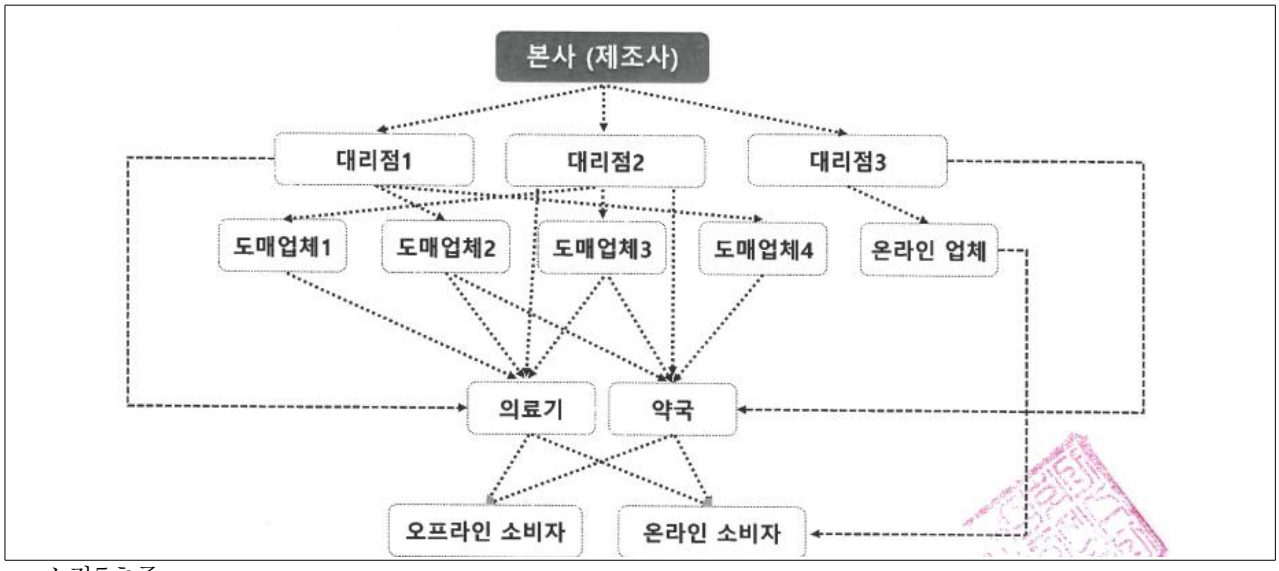
10) 아이센스는 오프라인 대리점이 ○개, 온라인대리점은 대한의료기 1개라고 심의 과정에서 답변하였다.

11) 대한의료기는 2020년 피심인 아이센스와 케어센스 N, N Vocie, N Pop, N NFC, N Eco 및 케어센스 N 스트립 등 케어센스N 제품에 대한 온라인 유통 및 판매권 총판 대리점 계약을 체결하여, 자신이 직접 판매하거나 ○○○○○, ○○○○○○, ○○○ 등 ○개의 업체에 제품을 공급하고 있다.

온라인에서 제품을 판매하는 간접납품업체, 병원, 약국 등의 유통업체가 대한의료기를 통해서만 제품을 공급받도록 유통구조를 개편하고자 하였다. 다만, 온라인용 제품과 오프라인용 제품이 다르지 않았으며 아이센스와 직접 거래하지 않는 유통점의 판매처를 직접적으로 제한할 수 없다는 시장 특성으로 인해 온라인 유통점이 대한의료기가 아닌 오프라인 대리점으로부터 제품을 공급받는 것을 완전히 막기는 어려웠던 것으로 보인다.

13 상기한 사항을 반영한 아이센스의 유통구조를 그림으로 정리하면 아래 <표 10> 기재와 같다.

<표 10> 아이센스 혈당측정기 유통구조



* 소갑5호증

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실

14 아이센스는 2019년 케어센스 N, N Vocie, N Pop, N NFC, N Eco 및 케어센스 N 스트립 등 케어센스N 제품(이하 '이 사건 제품'이라 한다)의 온라인 판매가격을 정하고 이보다 낮은 가격으로 온라인에 판매하는 거래처에 대하여 공급가를 인상하거나 공급 수량 및 영업활동을 제한하는 등의 방법으로 불이익 조치를 가하였다.

15 또한 아이센스와 대한의료기는 2020년 1월부터 2024년 9월까지 온라인 판매 가격 기준을 함께 정하고 유통업체에 통지하였으며, 기준가격보다 낮은 가격으로 제품을 판매한 유통업체에 대하여 가격을 인상하도록 요구하였다. 피심인들의 요구에도 불구하고 기준가격을 준수하지 아니한 유통업체에 대해서는 공급가격 인상, 공급 중단 등의 불이익을 부과할 수 있음을 예고하였고, 상습적으로 기준가격을 위반한 업체의 경우 실제로 제품 공급을 중단하는 등 불이익을 가하기도 하였다.

16 이하에서는 아이센스와 대한의료기가 온라인 총판 계약을 체결한 2020년 전후로 시기를 구분하여 구체적인 행위를 기술한다.

1) 2019년

17 아이센스는 2019년 이 사건 제품의 온라인 권장 판매 가격을 아래 <표 11>[12] 기재와 같이 정하였다. 구체적으로 케어센스 N 제품의 온라인 가격을 택배비 포함 ㅇ원으로, 케어센스 N Voice, PoP, NFC 제품의 온라인 가격을 택배비 포함 ㅇ원으로 설정하였다. 또한, 케어센스 N 스트립의 경우 구매 수량별로 온라인 가격을 택배비 포함 ㅇ ~ ㅇ원으로 달리 설정하였다.

<표 11> 2019년 온라인 권장 판매 가격

비공개

* 소갑 제21호증

12) 해당 자료는 아이센스 내부의 국내 영업팀에서 2019. 11. 5.에 작성한 온라인 케어센스 N 스트립 판매 현황 자료이다.

18 아이센스는 아래 <표 12> 기재와 같이 온라인 권장 판매 가격 이하로 제품을 판매하는 업체 수를 파악하거나, 2018년 ~ 2019년의 케어센스 N 스트립 최저가 추이를 정리하는 등 지정한 재판매가격이 온라인에서 잘 준수되고 있는지를 꾸준히 확인하였다.

<표 12> 아이센스의 온라인 판매 가격 추적 현황

권장 판매 가격 이하로 판매한 업체 수	'18년 ~ '19년 스트립 최저가 변화
비공개	

* 소갑 제21호증

19 아이센스는 이 사건 제품의 전반적인 온라인 가격을 추적함과 더불어 개별 온라인 유통업체의 온라인 저가 판매를 적발하고 제재하기도 하였다. 구체적으로 아이센스는 아래 <표 13> 기재에서 드러나는 바와 같이 케어센스 N 스트립을 권장가격보다 낮게 판매한 온라인 유통업체와 해당 유통업체에 제품을 판매한 대리점을 추적하여 판매 ID, 업체명, 판매가, 적발 수, 월평균 판매량 등의 자료를 관리하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 13> 온라인 저가 판매 적발 현황

비공개

* 소갑 제21호증

20 아울러 2019년 3월부터는 아래 <표 14> 기재에 드러나는 바와 같이 온라인 저가 스트립 적발에 따른 후속 조치를 실행하기도 하였다. 구체적으로 ①2019년 1월부로 온라인 권장 판매 가격을 준수하지 않는 온라인 직납업체에 대한 공급가를 ㅇ원에서 ㅇ원으로 인상하였고, ②2019년 3월부로 온라인 저가 판매업체에 제품을 판매한 대리점 등에 대하여 판매 수량을 제한[13]하거나 간납 업체의 신규 영업활동을 제한하는 등의 불이익 조치를 실행하기도 하였다.

<표 14> 온라인 저가 판매 적발에 따른 후속 조치

비공개

* 소갑 제21호증

13) 아이센스는 온라인에서 저가로 판매되고 있는 이 사건 제품을 구매하고 해당 제품에 부여된 UDI 바코드를 통해 해당 제품을 공급한 대리점을 추적하였다. UDI 바코드는 아이센스 제품에 부여된 의료기기 표준 코드로 아이센스의 대리점이 제품을 출고할 때 전산 시스템에 UDI 바코드를 입력하도록 되어 있어 UDI 바코드를 통해 제품이 공급된 대리점을 파악할 수 있었다.(소갑 21호증 참조)

2) 2020년 이후

가) 온라인 총판 대리점 선정 목적

21 아이센스는 2019년 말 아래 <표 15> 기재에서 드러나는 바와 같이 온라인 가격 안정화 업무를 잘 수행할 수 있는 대리점을 온라인 총판 대리점으로 선정하고자 하였다. 이를 위해 아이센스는 아래 <표 16> 기재와 같이 온라인 총판 선정 체크리스트를 작성하여 온라인 총판에 지원한 대리점이 ① 온라인 가격을 준수할 수 있는지, ② 온라인 가격 현황 자료 업데이트 주기는 어떻게 되는지, ③ 온라인 저가 제품을 구매하여 UDI 바코드 정보를 공유할 수 있는지 등을 사전에 확인하였다.

<표 15> 온라인 총판 대리점 선정 관련 자료

2) 온라인 대리점 선정

a. 초기에는 매출보다는 온라인 가격 안정화에 주력

- 자사 제품에 관심을 갖고, 해당 업무를 잘 수행할 수 있는 업체 선정 필수
(본사와 가격현황 자료를 주 1회 이상 공유 가능 / 온라인 업계에서 영향력 있는 업체 등)

* 소갑 제21호증

<표 16> 온라인 총판 선정 체크리스트

구분	내용	필요답변
온라인 가격 준수	온라인 가격 준수 가능한지? - 아이센스 권장 소비자가 준수	가능 협의필요/사이트별 특성에 맞는 정책
온라인 가격 현황 조사	아이센스에서 현재 작성 중인 온라인 가격 현황 자료 업데이트 주기는?	협의필요/2020년 상반기 주2회/비공식 주5회
온라인 저가 제품 구매	온라인 저가 제품 및 미공급 업체 제품 구매하여 UDI 바코드 정보 공유 가능한가? 일주일 단위 구매? 구매비용 정산은?	공유가능/키트udi가능여부 협의필요/기본 1주일단위 구매/유통기한 변경 코드에 대해 즉시 구매/내부 보고 양식으로 데이터 보관 협의필요/스트립할증으로 보상처리

* 소갑 제20호증

22 또한 아이센스는 아래 <표 17> 기재에서 드러나는 바와 같이 온라인 총판 대리점을 선정함으로써 이 사건 제품의 온라인 가격이 안정화될 것을 기대하였다. 이러한 사실을 종합적으로 고려할 때 아이센스는 온라인 가격을 효율적으로 유지하고 관리하기 위하여 대한의료기와 온라인 총판 계약을 체결하였다고 판단된다.

<표 17> 온라인 대리점 선정 관련 내부자료

비공개

* 소갑 제7호증

나) 온라인 판매 가격 설정 및 해당 가격 준수 요구

23 아이센스와 대한의료기는 케어센스 N 제품의 온라인 판매 기준가를 공유하며 함께 결정하였다. 이러한 사실은 아래 <표 18> 기재에 드러나는 바와 같이 대한의료기가 아이센스와의 회의에서 스트립의 온라인 가격을 구매 수량과 무관히 1pk에 ㅇ원으로 설정하도록 제안하였다는 점[14], 대한의료기가 케어센스 N 판매처에 송부한 아래 <표 19>, <표 20> 기재의 공문 및 판매가격 기준 가이드라인에 대한의료기가

14) 아이센스와 대한의료기는 주기적으로 회의를 진행하였던 것으로 보인다. 참고로 회의록에는 2020. 12. 21.에는 온라인 판매가를 낮추는 건에 대하여 대한의료기에서 아이센스 측에 검토를 요청하였다는 내용, 2021. 2. 10.에 온라인 판매정책(소비자 판매가 재설정)에 대하여 추후 논의하기로 하였다는 내용, 2021. 3. 9.에 프로모션을 통한 케어센스 N 제품의 패키지 판매가를 결정하였다는 내용도 포함되어 있다.(소갑 제13호증)

제안하였던 가격이 반영되어 있었다는 점, 아래 <표 21> 기재의 아이센스 내부자료에도 대한의료기가 제안한 가격이 기준가격으로 기재되어 있다는 점, 아래 <표 22> 기재의 대한의료기 대표 진술에서 드러나는 바와 같이 대한의료기가 아이센스에 온라인 가격 관련 보고를 지속하였다는 점 등을 통하여 확인된다.

<표 18> 2020. 1. 3. 온라인 판매가격 관련 회의록

비공개

* 소갑 제13호증

<표 19> 2020. 1. 16. 대한의료기가 발송한 공문 발췌

수신 : 케어센스N 판매처
발신 : ㈜대한의료기
제목 : 업무협조 요청에 관한 건

1. 2020년 케어센스N 온라인대리점으로 선정된 주식회사 대한의료기입니다.
2. 귀사의 무궁한 발전을 기원하며 항상 많은 도움과 지원에 감사드립니다.
3. 2020년 케어센스N 판매 운영정책에 대해 안내드리며 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래-

(1) 판매 운영정책
-유료배송으로 설정 시 2,500원 택배비 적용(2,500원 미만의 택배비 적용불가)
-무료배송으로 설정 시 2,500원 택배비를 합한 금액을 적용(ex: 시험지 50매 ㅇ원)
-시험지에는 사은품 증정 불가(무분별한 판매경쟁 방지)
-케어센스2 등 타상품 혼합판매 코드 불가(케어센스N 판매가격 오인 방지)

※ 가격 가이드는 첨부된 내용을 확인 바랍니다.(가격비교사이트 노출가격, 가이드와 동일)

- 판매가 기준 가이드라인 참조
- 해당 판매가 기준은 아이센스 측과 협의하여 책정된 기준

(2) 발주 및 지원정책
- 시험지 ○○○○○○○, ○○○○ 외 기기 추가발주 건에는 부가세 포함 금액으로 출고
- 온라인 판매를 위한 케어센스N 모든 상품군은 주식회사 대한의료기 출고 원칙

(3) 가격 수정 정책
-가격 위반 코드에 대해 이메일 안내
-수정 요청일 기준 업무시간 내 수정원칙

주식회사 대한의료기 대표이사 장○○

* 소갑 제11호증

<표 20> 판매가격 기준 가이드라인

※ 지도가 가격비교사이트 노출 설정 가이드

- 네이버 / 다나와 / 에누리닷컴 등 가격비교 사이트 노출시에도 **지도가와 동일가로 노출**되어야 합니다.
- 가격비교페이지 노출시, 할인쿠폰이 자동 적용되어 가격이 인하되는 부분 주의 부탁드립니다.
(판매처 2% 추가수수료 발생_ex: 옥션기준 혈당시험지 카테고리 10% 수수료+가격비교사이트 노출 수수료 2% 총12%)
- 사이트별 가이드를 탭으로 구분하였습니다. 아래 탭 확인해주세요.

※ 신세계몰, CJ몰 등 종합몰에서 오픈마켓으로 연동불가(각 종합몰 담당MD에 요청)

비공개

* 소갑 제25호증

<표 21> 2020. 2. 4. 온라인 판매 기준가 관련 내부자료

비공개

* 소갑 제7호증

<표 22> 대한의료기 대표 진술

문) '대한의료기 2022년 9월 2주차 모니터링파일 보고의 건' 메일을 보여주면서, 이렇게 가격 모니터링을 아이센스 측에 보낸 이유는 무엇인가요? 답) 저희가 처음에 온라인 총판이 될 때 투명하게 모니터링을 한 것을 보고하고, 총판으로서 온라인 가격을 최대한 유지하고 있다는 것을 보고하기로 계약을 한 것이기 때문에 온라인 총판으로서 일을 하고 있다, 나중에 혹시 아이센스 측에서 클레임이 있거나 할 때 이런 활동을 했다는 증빙으로 보여줄 수 있게끔 계속해서 보고를 한 것입니다.

* 소갑 제9호증

24 한편 대한의료기는 아이센스와 협의하여 함께 결정한 온라인 판매 기준가격을 케어센스 N 판매처에 통지하고, 가격을 지킬 것을 요구하였다. 구체적으로 위 <표 19> 기재와 같이 2020. 1. 16.에 이 사건 제품 판매처에 대한의료기가 이 사건 제품의 온라인대리점으로 선정되었으며 아이센스 측과 협의하여 책정된 판매가 기준 가이드라인을 지킬 것을 요구하는 내용의 공문을 발송하였다.[15] 또한 아래 <표 23>

15) 대한의료기는 네이버·다나와·에누리닷컴 등 가격비교사이트에서도 같은 가격으로 노출되어야 한다는 점, 할인쿠폰이 자동으로 적용되어 가격이 인하를 주의하라는 점 등도 당부하고 있다.

기재와 같이 2021. 6. 16.에도 판매 가이드를 지킬 것을 요구하고 위반 시 페널티가 적용될 수 있다는 내용의 공문을 송부하기도 하였다.

<표 23> 2021. 6. 16. 대한의료기 발송 공문

비공개

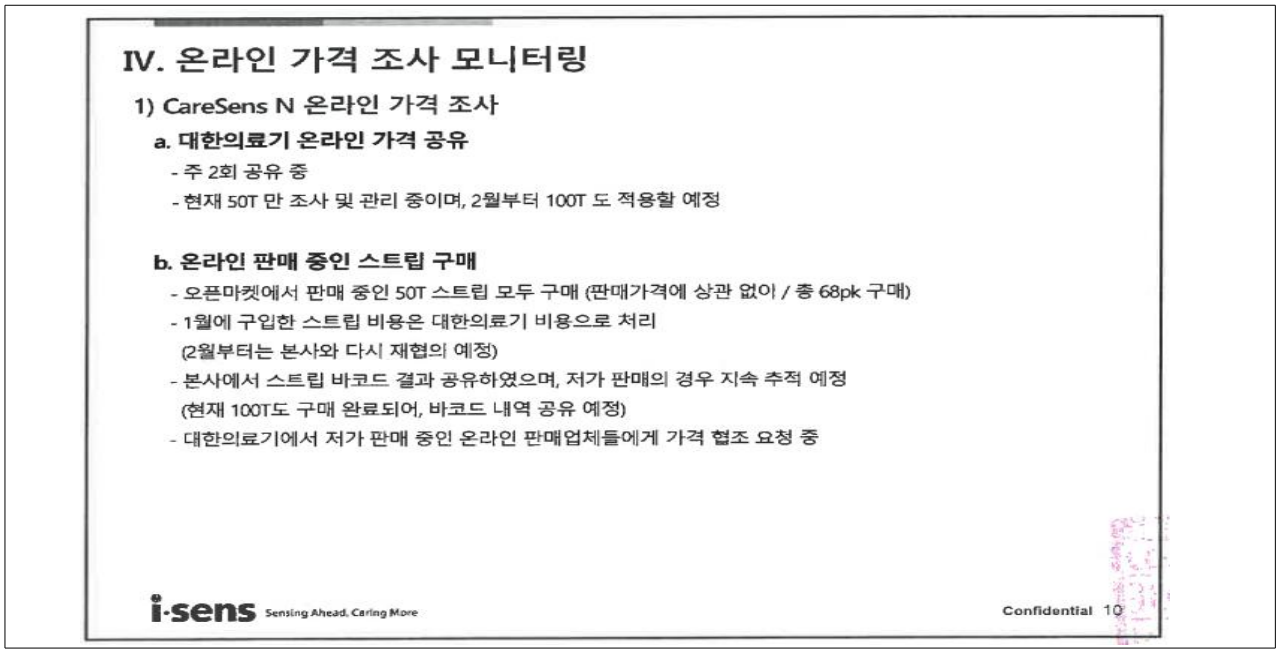
* 소갑 제11호증

다) 대한의료기의 온라인 가격 모니터링 및 아이센스와의 공유

25 아래 <표 24> ~ <표 27> 기재에서 드러나는 바와 같이 대한의료기는 2020년 1월부터 2024년 9월까지 정기적으로 이 사건 제품의 온라인 가격을 모니터링하여 아이센스에 보고하였다.

26 구체적으로 아래 <표 24> 기재와 같이 대한의료기는 2020년부터 주 2회 이 사건 제품의 온라인 가격을 아이센스에 공유하고 온라인 저가 판매업체에 협조를 요청하였으며, 아이센스는 공유받은 자료와 UDI 바코드를 통해 저가 판매업체에 제품을 판매한 대리점을 지속 추적하였다.[16] 대한의료기는 아래 <표 25>, <표 26> 기재와 같이 아이센스 영업팀소속 직원에게 주간 케어센스 N 제품의 온라인 가격 모니터링 자료를 송부하는 방식으로 온라인 가격 모니터링 결과를 아이센스와 공유하였다.

<표 24> 대한의료기와 아이센스의 온라인 가격 공유 관련 내부 문서



IV. 온라인 가격 조사 모니터링

1) CareSens N 온라인 가격 조사

a. 대한의료기 온라인 가격 공유

- 주 2회 공유 중
- 현재 50T 만 조사 및 관리 중이며, 2월부터 100T 도 적용할 예정

b. 온라인 판매 중인 스트립 구매

- 오픈마켓에서 판매 중인 50T 스트립 모두 구매 (판매가격에 상관 없이 / 총 68pk 구매)
- 1월에 구입한 스트립 비용은 대한의료기 비용으로 처리
(2월부터는 본사와 다시 재협의 예정)
- 본사에서 스트립 바코드 결과 공유하였으며, 저가 판매의 경우 지속 추적 예정
(현재 100T도 구매 완료되어, 바코드 내역 공유 예정)
- 대한의료기에서 저가 판매 중인 온라인 판매업체들에게 가격 협조 요청 중

i-sens Sensing Ahead, Caring More Confidential 10

* 소갑 제7호증

16) 대한의료기와 아이센스가 체결한 온라인 총판 계약의 공급계약서 제15조 제1항에서는 대한의료기가 아이센스에 매주 2회 이상 온라인 판매 가격 동향 자료를 보고하도록 규정하고 있다.

<표 25> 2024. 8. 9. 피심인 대한의료기가 발송한 메일 발췌

보낸사람 : ㈜대한의료기 < ㅇ > 받는사람 : 김ㅇㅇ 대리님 < ㅇ > 참조 : 장ㅇㅇ 사장님< ㅇ >, 공ㅇㅇ 부장님< ㅇ >, 아이센스< ㅇ > 안녕하세요! 대한의료기 상품관리팀 송ㅇㅇ 사원입니다. 8월 1주차 모니터링 파일 전달드립니다. 첨부파일 확인 부탁드립니다. 첨부파일 : 1) 케어센스N 구매업체_240805.xlsx 2) 2024년 8월 1주차_케어센스N_모니터링.xlsx

* 소갑 제10호증

<표 26> 2022년 9월 2주차 모니터링 파일

보낸사람 : ㈜대한의료기 < ㅇ > 받는사람 : 김만영 < ㅇ > 참조 : 장ㅇㅇ < ㅇ >, 공ㅇㅇ < ㅇ >, 아이센스< ㅇ > 안녕하세요~! 대한의료기 상품관리팀 선ㅇㅇ 사원입니다. 9월 2주차 모니터링 파일 전달드립니다. 첨부파일 확인 부탁드립니다. 감사합니다:) 첨부파일 : 09월_케어센스N모니터링(2주차).xlsx

* 소갑 제10호증

라) 가격 인상 요구 및 불이익 부과

27 대한의료기는 이 사건 제품의 온라인 가격 모니터링 현황을 작성하면서 아래 <표 27> 기재와 같이 판매가격 기준보다 낮게 판매하고 있는 업체를 '협조요청을 했으나 수정이 안됨(△)', '협조한다고 말만 하고 수정이 계속 안됨(▲)', '연락조차 안

되며 수정도 안됨(×)', '협조요청하고 수정이 됨(○)', '블랙리스트(BlACK)' 등으로 온라인 저가 판매업체를 구분하였다.

<표 27> 2024년 7월 3주차 케어센스 N 모니터링

비공개

* 소갑 제24호증

28 위와 같은 모니터링 결과에 따라 피심인들은 공문, 이메일, 카카오톡 등을 통해서 판매 가이드라인을 준수하지 않는 업체에 대하여 가격 인상을 요구하였다. 그럼에도 판매 가이드를 준수하지 않는 업체에 대해서는 공급가 인상·공급 중단 등의 불이익을 예고하였으며, 판매 가이드를 반복해서 준수하지 않는 업체는 블랙리스트로 지정·관리하고 이 사건 제품 공급을 실제로 중단하기도 하였다.

(1) 판매가 인상 요구

29 피심인들이 온라인 저가 판매업체를 적발하여 가격 인상을 요구하였음은 다

음과 같은 점들로부터 확인할 수 있다.

30 첫째, 대한의료기는 아래 <표 28> 기재와 같이 이 사건 제품을 기준가격보다 낮은 가격으로 판매하는 ○○○○○○에 메일을 보내 판매가를 수정하도록 요청하였다. 이외에도 대한의료기가 2022. 10. 12., 2023. 6. 22.,, 2023. 12. 13., 2023. 12. 27. 등 여러 차례 유사한 방식으로 온라인 저가 판매업체에 판매가 인상 요청 메일을 보낸 사실을 소갑 8호증의 자료를 통하여 확인할 수 있다.

<표 28> 2023. 2. 2. 대한의료기가 발송한 이메일 발췌

제목 : [SB팜] 케어센스N 혈당시험지 온라인판매 협조 요청의 건(○○○○○○) From : ㈜대한의료기< ○ > To : < ○ > 안녕하세요 대한의료기 상품관리팀 김○○입니다. **케어센스 N 관련하여 판매가 수정 요청드리고자 메일 드립니다.** 케어센스N 가이드 및 URL 첨부 드리오니, 확인 부탁드립니다. 배송비 수정 부탁드립니다!

* 소갑 제8호증

31 둘째, 아이센스 국내영업팀 소속 온라인총판 담당 직원은 아래 <표 29> 기재와 같이 2020. 12. 21. 국내영업팀 직원들에게 적발 내역을 보내면서 각 직원이 담당하는 대리점에 대해 후속 조치할 것을 요청하였다.

<표 29> 2020. 12 .21. 온라인 저가 스트립 구매내역 공유 및 후속조치 요청 이메일

보낸사람 : 김○○ 사원(국내영업팀 국내영업1파트) < ○ > 보낸날짜 : 2020년 12월 21일 받는사람 : 국내영업팀 제목 : [자료] 201221 11~12월 온라인 저가 스트립 구매 내역 공유 및 후속조치 요청 건입니다. 첨부 파일 : 케어센스 N 시험지 구매관리 리스트(UDI)_2020_DMK.xlsx 수신인 제위, 11~12월 **온라인에서 적발된 CS N 스트립 내역**입니다. 첨부파일 확인부탁드리며**, 담당 대리점의 후속조치 사항 작성하셔서 전달** 부탁드립니다.

감사합니다.

* 소갑 제28호증

32 셋째, 아이센스 국내영업팀 소속 직원은 2023. 10. 5. 아래 <표 30> 기재와 같이 여성국 이사에게 아이센스가 매월 온라인 가격 정책 미준수 업체들을 확인 후 조치하고 있다고 메일을 통해 보고하였다.

<표 30> 2023. 10. 5. 피심인 아이센스 이메일 발췌

보낸사람 : 김○○< ○ > 보낸날짜 : 2023. 10. 5. 받는사람 : 여○○ 참조 : 국내영업팀 제목 : Re:Fwd: [아이센스비즈] 온라인 가격 운영의 첨부파일 : 케어센스 N 시험지 구매관리 리스트(UDI)_2023_DMK.xlsx 여○○ 이사님께, 저희가 18년부터 현재까지 관리해오고 있는 온라인 가격 관리 파일 전달드립니다. 가격 모니터링은 매주 진행하고 있으며, 매월 **온라인 가격정책 미준수 업체들을 확인 후 조치하고 있습니다.** 첨부파일 확인부탁드립니다. 감사합니다.

* 소갑 제22호증

33 넷째, 아이센스는 2023. 3. 23. ~ 2024. 4. 8. 동안 아래 <표 31> 기재와 같이 카카오톡을 통해 자신의 대리점에 '쿠팡에서 가격을 꺾고 판매한다는 클레임이 여러 업체들에게 계속 들어와서 다시 재발하지 않게 조치 부탁드립니다.', '롯데온에서 계속 할인이 적용되어 업체들 클레임이 들어오네요. 해당 코드 할인이나 쿠폰 적용 안되게 수정 좀 부탁드립니다' 등 온라인 판매 가격을 지키지 않는 하위 거래처가 가격을 인상하도록 조치할 것을 요구하였다.

<표 31> 온라인 저가 판매 업체 조치 요청 카톡

2024. 4. 8. 김○○: 사장님 안녕하세요. 다름이 아니라 ○○○○○○○**가 주말에 쿠팡에서 가격을 꺾고 판매한다는 클레임이 여러 업체들에게 계속 들어와서 다시 재발하지 않게 조치 부탁드**

립니다. 김○○ 사장님(○○○○○○○): 신경쓰게 해서 미안해요. 알았어요. 김○○: 네! 감사합니다~ 2023. 4. 28. 김○○: 사장님 안녕하세요. ○○○○○○○가 모니터링에 적발되어 수정 요청드립니다. (케어센스N 제품 판매 링크를 보내며) 그리고 이번달부터 택배비 인상으로 인해 **저희도 택배비를 기존 ○원에서 ○원으로 인상하였습니다. ○○○○○○○와 간납업체 판매코드도 택배비는 ○원으로 수정 부탁드립니다.** 김○○ 사장님(○○○○○○○): 네 2023. 4. 19. 김○○: 사장님 안녕하세요. **롯데온에서 계속 할인이 적용되어 업체들 클레임이 들어오네요ㅠ 해당 코드 할인이나 쿠폰 적용 안되게 수정 좀 부탁드립니다.** (케어센스N 제품 판매 링크를 보내며) 김○○ 사장님(○○○○○○○): 네 김○○: 감사합니다. 김○○ 사장님(○○○○○○○): 큰일이네요. ○○○○ 이○○과장님이 오셔서 퇴근했는데, 모바일로 수정이 안돼서 일단 가격노출만 막아놨어요. 빠른 시간내에 수정해 놓을게요. 2023. 3. 23. 김○○: 사장님 안녕하세요. **○○○○○○○ 온라인 물건이 가끔 쿠폰이 적용돼서 가격이 낮게 노출되고 있습니다. 아래 링크 이거 쿠폰 적용 안되게 설정해달라고만 전달 부탁드릴게요.**(케어센스N 제품 판매 링크를 보내며) 김○○ 사장님(○○○○○○○): 네. 알겠습니다.

* 소갑 제23호증

34 다섯째, 피심인들은 2024. 1. 5. ~ 2024. 3. 18. 동안 아래 <표 32> 기재와 같이 카카오톡을 통해서 '연락 취해서 주말에 꺾지 말라고 경고하겠습니다.' '경고 들어갔다고 하고 가격 건들지 말라고 해주시면 될 거 같습니다.' 등 온라인 저가 판매업체에 가할 조치에 대해서 함께 논의하며, 판매가를 수정시키겠다고 연락을 주고 받았다.

<표 32> 아이센스 및 대한의료기 간 카톡

2024. 3. 18. 김○○: 비즈에서 주말에 가격 꺾는 곳 4개처 클레임 걸었는데 ○○ ○○○○○ ○○○○○○ ○○○ 이렇게더라구요 이중 ○○○가 ○○○○○○○○○ 대한이랑은 거래안한지 오래되신 거 같고 안○○ 부장(대한의료기): ○○은 저희꺼 안받아간지 오래돼서 오프라인으로 못받게 하시고

저희쪽에서도 거래 안하는게 맞을꺼 같습니다.
김○○: ○○은 저희쪽에서 조치해야겠네요
안○○ 부장(대한의료기): ○○○○○○은 3월 8일에 저희쪽에서도 나갔으니 연락취해서 주말에 꺾지 말라고 경고하겠습니다.
김○○: 넵! 지금 2주 연속 비즈에서 연락오네요;; 나머지는 저희가 조치해보겠습니다.
안○○ 부장(대한의료기): 네네 ○○○○○○은 통화진행하라고 했습니다.

2024. 3. 11.
안○○ 부장(대한의료기): ○○○○○○은 다음 발주 들어오면 엄포를 놔야겠죠?
김○○: 필요해보입니다. 이번 프로모션도 가져갔을까요?
안○○ 부장(대한의료기): 아니요. 프로모션 적용해주지말까봐요. 발주들어오면 본사에서
김○○: 경고 들어갔다고하고 가격 건들지 말라고 해주시면 될 거 같습니다.
안○○ 부장(대한의료기): 아니네요 본사 이야기 빼고 경고할게요.
김○○: 넵! 부탁드립니다.

2024. 2. 23.
안○○ 부장(대한의료기): 대리님 혹시 ○○○○ 추가 제재 들어간 부분 있을까요? 어제 거의 저녁9시 다돼서 급하게 연락와서 공급받고 싶다고 하더라구요
김○○: 그런건 없는데 가격을 100원씩 낮추기는 하더라구요
안○○ 부장(대한의료기): 어제 저한테는 판매가 저희가 가이드 준데로 다했다고 하더니만 지금 확인해보니 아니네요 전부 가격 꺾어두었네요.
김○○: 네...제가 가끔씩 볼때도 그렇더라구요
안○○ 부장(대한의료기): 일단 판매가 수정부터 시켜볼게요.

2024. 1. 5.
김○○: 팀장님 안녕하세요.(화면 캡쳐를 보내며) 이거 1,000원 알림받기 하면 주는거 이거 가지고 비즈가 말 나오는데 이거 뭘까요?
안○○ 부장(대한의료기): 이건 네이버 전체코드인데, 네이버 전체코드에 해당되는 내용인데요. 한 대리 통해서 저거 제외시키라고 할게요. 안보이게만 하면된다는거죠?
김○○: 우선 그렇게 부탁드립니다.

* 소갑 제23호증

(2) 불이익 예고

35 대한의료기는 온라인 저가 판매업체를 모니터링하며 온라인 기준 판매 가격을 준수하지 않는 경우 불이익을 부과할 수 있음을 예고하였다.

36 우선, 대한의료기는 2021. 6. 16. 아래 <표 33> 기재와 같이 이 사건 제품 판매처들에 반복적으로 판매 가이드라인을 준수하지 않을 시 공급가를 ○% 인상한다는 내용의 공문을 발송하였다.

<표 33> 2021. 6. 16. 피심인 대한의료기가 발송한 공문 발췌

수신 : 케어센스N 판매 및 취급 업체
발신 : ㈜대한의료기
제목: 케어센스N 판매 업체 협조관련의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사는 케어센스N 온라인대리점으로 아이센스 본사와 협의된 내용을 기준으로 판매 관리를 담당하고 있습니다.
3. 항상 케어센스N 판매 가이드에 맞춰 협조해주시는 점 우선 감사하다는 말씀드립니다.
4. 다만, **최근 평일 저녁시간 및 주말 등 판매 가이드에 맞춰지지 않은 판매 업체분들이 계셔서 운영에 어려움**이 있습니다.
5. 이런 판매 행위에 대해 **아이센스 본사의 강한 요청이 있는 상황이지만 저희 대한의료기에서는 판매 업체분들 입장을 생각하여 해당 요청에 대해 중립적인 역할을 하였으나 반복적인 상황으로 인해 곤란한 상황**입니다. 이에 다음과 같이 판매정책 시행을 변경되는 점을 안내드리며 협조해주시길 부탁드리는 바입니다.

- 다 음 -

가. 시행예정일 : 2021년 6월 16일(우선시행 후 페널티적용 예정일 6월 21일)
나. 대 상 : 케어센스N 판매업체 중 평일 저녁, 주말 등 판매가이드 불이행 업체
다. 페 널 티 : 반복적인 판매가이드 불이행 시 공급가 인상 (약 ○% 이상 예정)

6. 항상 케어센스N의 쾌적한 판매시장 형성을 위해 적극적인 협조해주셔서 감사하다는 말씀드리며 당사도 많은 노력과 적극적인 활동을 약속드리겠습니다. 끝.

주식회사 대한의료기 대표이사 장○○

* 소갑 제11호증

37 또한, 대한의료기는 2023. 6. 22. 아래 <표 34> 기재와 같이 권장가격보다 낮은 가격으로 판매 중인 업체에 가격 인상을 요청하면서 추후 적발 시 제재가 들어갈 수 있다고 불이익 조치를 예고하기도 하였다.

<표 34> 2023. 6. 22. 피심인 대한의료기가 발송한 이메일 발췌

제목 : [메디프라] 케어센스N 판매 관련 협조 요청의 건-주)대한의료기
보낸사람 : ㈜대한의료기< ○ >
받는사람 : < ○ >
참조 김○○ 대리님[17]< ○ >, 아이센스< ○ >

안녕하세요. 케어센스N 온라인 총판 대한의료기 담당자입니다.
케어센스N 온라인 판매가 관련하여 안내 드리고자 메일 드립니다.

○○○○ 스마트스토어에서 퇴근시간 이후 **지도가보다 낮게 설정하셔서 판매중임을 확인하였습니다. 추후에도 적발 시 본사에서 제재 들어가실 수 있다는 점 안내드리며, 퇴근시간 이후에도 판매가는 지도가에 맞게 설정 부탁드립니다.** 첨부파일 : 케어센스N 온라인 판매가

* 소갑 제8호증

(3) 공급 물량 제한 및 공급중단

(가) 공급 물량 제한 및 공급중단 계획

38 피심인들은 온라인 저가 판매업체에 대하여 아래 <표 35> 기재의 영업 회의 회의록에서 드러나는 바와 같이 공급 수량을 제한하거나 공급을 중단할 것을 계획하였다. 구체적인 내용을 살펴보면 아래와 같다.

39 첫째, 2020. 8. 7. 회의록에서 대한의료기가 자신의 거래처인 ○○○○○○○에 추후 기존 거래처가 아닌 곳에서 대량 물건 주문 시 출하를 제한할 것을 요청하였다는 사실과 신규 거래처인 ○○○○○이 판매 기준가격을 지키지 않았다는 이유로 납품한 수량을 반품받고 거래를 중단할 계획이었다는 사실이 확인된다.

40 둘째, 2020. 6. 9. 회의록에서 대한의료기가 가격 협조가 원활히 되지 않는 ○○○○○에 경고할 예정이며 지속해서 협조가 되지 않는 경우 공급을 중단할 계획도 있었음이 확인된다.

41 셋째, 2020. 5. 8. 회의록에서 아이센스는 온라인 저가 판매로 적발된 업체가 유통대리점으로부터 물건을 받지 못하도록 관리할 예정이었던 것으로 확인된다.

42 넷째, 2020. 1. 16. 회의록에서 케어센스 N 스트립을 100pk 이하로 납품받아 온라인으로 유통한 업체가 최저가로 판매하는 경우는 아이센스가 조치할 예정이었음

17) 아이센스의 담당자이다.

이 확인된다.

<표 35> 대한의료기와 아이센스 간 영업 회의 회의록

날짜	참석자	내용
2020.08.07.	아이센스:공○○ 차장, 김○○ 사원 대한의료기:장○○ 사장, 이○○ 대리	-7월 온라인 저가 스트립 구매 결과, 대한의료기 거래처인 ○○○○○○○가 센스엘에 물건 공급한 것 확인 ○○○○○○○로 6월에 800pk 납품된 것 확인하였으며, ○○○○○○○에서 ○○○로 추정되는 곳에 200pk 납품한 것 확인 추후, 기존 거래처가 아닌 곳에서 대량 물건 주문 시 출하 제한 요청드림 -신규 거래처인 ○○○○○은 판매 기준 가격을 맞추지 않아, 납품한 수량 반품받고 거래 중단할 계획이라고 하심 -아이센스비즈는 최근 쿠폰이 적용되어 기준가 이하로 판매되는 경우가 아직도 종종 있다고 하며, 공식적으로 수정 요청 메일 작성하기로 함
2020.06.09.	아이센스:공○○ 차장, 김○○ 사원 대한의료기:장○○ 이수, 이○○ 대리	-5월에 UDI로 적발된 대리점 및 간납업체에 대한 후속 조치사항 공유 ·○○○○○○의 경우, 장이수 이사가 해당 해당 업체 사장님과 통화하였으며 ○○○○○○(영등포)에 공급안하겠다고 협의하였다고 함 ·○○○○○○○은 ○○○○○○○가 공급한 것으로 적발되었는데, 아직은 공급된 수량이 많지 않아 수량이 점차 늘어나게 되면 그 때 조치하기로 함 ·○○○○○○의 경우 지속적으로 적발되어 간납업체에 납품되는 최대 수량을 200pk로 제한하기로 함 ·대한의료기 거래처인 태리메디칼의 경우 간혹 가격협조를 안하는 경우가 있어, 다시 한 번 경고할 예정이고 지속적으로 협조가 안될 경우 공급중단까지 생각하고 있다고 함 ·○○○○○에서 저가로 판매중인 CS N 제품은 대한의료기에서 이미지 도용 신고를 진행하기로 함 (필요한 서류는 아이센스에서 제공해드리기로 함) -저가 판매업체 중, 채혈침을 낱개 포장하여 사은품으로 주는 경우가 있어, 이 부분을 법적으로 제재할 수 있는지 아이센스 법무팀에 문의하여 확인 후 내용 공유드리기로 함
2020.05.08.	아이센스:공○○ 차장, 김○○ 사원, 신○○ 사원 대한의료기:안○○ 팀장, 이○○ 대리	1.1.CS N 온라인 가격 관리 -대한의료기 안○○ 팀장, 이○○ 대리와 5월 정기 영업회의 진행 -4월 온라인 저가 스트립에 적발된 업체들의 경

		우, 지속적으로 유통 대리점에서 출하되지 않도록 관리할 예정 (특히, 월 200pk 이상의 대리점 거래처 중점 관리) -대한의료기 거래처인 ○○○○○○의 경우, 최근 기준가 이하로 판매하는 경우가 많아 경고 이후에도 수정이 안될 시 공급 중단하기로 함 -아이센스비즈의 경우, 기준가 이하 판매시 대한의료기에서 지속적으로 밴드에 내용 공유해주기로 함 -위메프, 티몬의 경우는 가격 관리가 어려워 해당 채널은 판매를 안하는 방향도 검토 중이라고 함 -기준가 이상으로 판매하는 업체에 대해서는 제품을 사서 유통 경로를 확인한 후, 이미지 도용 신고 하는 것으로 진행하기로 함 이미지 도용 신고 및 준비는 대한의료기에서 하고, 필요한 서류는 아이센스에서 전달해 줄 예정
2020.04.03.	아이센스:공○○ 차장, 김○○ 사원 대한의료기:안○○ 팀장, 이○○ 대리	-4월 정기 영업회의 건으로 안○○ 팀장, 이○○ 대리와 미팅 진행 -3월 온라인 저가 스트립 UDI 결과 공유하였으며, 적발 대리점들은 해당 업체 공급되지 않도록 조치하겠다고 전달 -저가 스트립으로 구입한 ○○○○○○○○의 스트립이 대한의료기를 통해 납품된 것이 UDI로 확인되어, 해당부분에 대해 문의드림 -장○○ 이사가 해당 날짜에 출하된 모든 거래처에 전화로 확인하였으며, 그 결과 ○○○○○○로 확인됨 ○○○○○○에서는 ○○○○○○○○가 온라인에 저가로 판매하는지 몰랐다는 입장이며, ○○○○○○○로는 납품 자제해달라고 요청드렸다고 함 -이전에 대한의료기에서 최근 ○○○○○이라는 온라인 도매업체를 통해, CS N을 저가로 판매하는 업체 수가 늘어나고 있음을 공유한 바 있음 -해당 업체들은 일단 이미지 도용 신고를 진행할 예정이며, 대한의료기에서 신고를 직접 진행한다고 하면 증빙에 필요한 서류는 전달해 드리기로 함
2020.01.16.	아이센스:공○○ 차장, 김○○ 사원, 신○○ 사원 대한의료기: 장○○ 이사, 안○○ 팀장, 이○○ 대리	1.온라인 판매 중인 CS N 50T 스트립, UDI 바코드 결과 ① 대한의료기에서 구입한 CS N 50T 스트립 바코드 결과 공유 :CS N 50T 스트립 총 68pk 구입 완료하였으며, 오픈마켓에서만 구입 →차주 중으로, 쿠팡,위메프,티몬 사이트에서도 구입예정이며, 추가로 100T 스트립도 구매 예정

		:100pk 이하로 납품된 업체에서, 온라인으로 유통된 건에 대해서는 대한의료기에 양해를 부탁드림 →그러나 해당 업체가 최저가로 판매 시에는 아이센스에서 조치할 예정 :저가 판매가 적발된 업체 및 수량이 많아 납품된 업체들에 대해서는 아이센스 대리점에 수량 제한 및 온라인 판매 제한 통보 예정 →ㅇㅇㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ,ㅇㅇㅇㅇㅇ(강동),ㅇㅇ,ㅇㅇㅇㅇㅇ(김포)등: 병원용 100T 스트립 판매 중인 업체 협조 →ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ는 대한의료기에서 연락하여 가격 협조에 호의적인 반응 →ㅇㅇㅇ은 협조가 어려워 지속적으로 관리 예정 이미 ㅇㅇㅇ에서 병원용 100T 재고를 많이 가지고 있다는 소문이 있다고 함 아이센스 병원 대리점에서도 유통되지 못하도록 관리 예정

* 소갑 제13호증

43 또한 아래 <표 36> 기재의 카카오톡 대화에서 '출고중지하라고 했습니다.', '발주할 때만 정상해놨다가 수정 협조가 잘 안되네요. 여기도 공급중단 고민해 봐야 할 것 같습니다.' 등의 대화가 확인된다는 점에서도 피심인들이 온라인 판매 가격을 지키지 않는 업체에 대한 공급중단을 계획하였음을 알 수 있다.

<표 36> 아이센스와 대한의료기 간 카톡

2024. 4. 26. 김ㅇㅇ: ㅇㅇㅇㅇㅇ은 저녁에 계속 가격 꺾나보네요. ㅇㅇ이랑. ㅇㅇ도 오프라인은 우선 수량 제한하기로 했습니다. ㅇㅇㅇㅇㅇ도 발주 나오면 수량 줄여야할 거 같습니다. 안ㅇㅇ 부장(대한의료기): ㅇㅇㅇㅇㅇ 금일 400개 발주 들어와서 지금 준비 중인데 출고중지하라고 했습니다. 50팩만 가능하다고 김ㅇㅇ: 네..여기 비즈에서 주말마다 모니터링해서 연락오네요.ㅇㅇㅇㅇㅇ 좀 관리해달라고 안ㅇㅇ 부장(대한의료기): 대리님 혹시 ㅇㅇ에서 캡쳐해서 보내준게 있을까요? 김ㅇㅇ:(화면 캡쳐를 보냄) 안ㅇㅇ 부장(대한의료기): 이게 언제일까요. 잡아떼는중이라서 김ㅇㅇ: 이건 3월입니다. 링크는 4월에도 계속 보냈구요. 안ㅇㅇ 부장(대한의료기): 4월초 이후에는 건딘 적이 없다고 해서요. 김ㅇㅇ: 저도 몇 번 봤는데;;; 안ㅇㅇ 부장(대한의료기): 일단 50개로 제한했어요 김ㅇㅇ: 그럼 100개만 보내고 지켜보시죠 안ㅇㅇ 부장(대한의료기): 더나오면 출고중지될 수 있다고 김ㅇㅇ: 네네!! 그렇게 조치 부탁드립니다.

안○○ 부장(대한의료기): 일단 통화했고 4월 이후 **마지막 경고 받은 이후에는 직접 건들지는 않았고 억울하다고 쿠팡에서 붙은 쿠폰 때문에 그럴 수 있다고 해서 그런 경우면 프로모션 메뉴에서 신청한 적이 없다는 부분 등에 대한 증빙을 하셔야 할 수 있다고 전달했어요**. 본인들은 너무 억울하다네요
김○○: 또 걸리지만 말라고 해주세요
안○○ 부장(대한의료기): 네 따지고 뭐할게 아니라 오해의 소지를 안만드시면 된다니깐 본인들은 광고해서 그런다고 설명한다고 하길래 죄송한데 다른데도 다 광고하고 저희도 하고 다른데들 다 안나오게 잘 하고 계신 부분이라고 안내했어요.
김○○: 고생하셨습니다! 비즈가 여기로 계속 얘기 꺼내서 안나오게 할 필요가 있어보입니다.

2024. 3. 29.
안○○ 부장(대한의료기): 추가로 ○○○○○○(○○○)/○○○○○○○○(○○○) 2곳은 **발주할 때만 정상해놨다가 수정 협조가 잘안되네요. 여기도 공급중단 고민해봐야할 것 같습니다.**
김○○: 네네! 거긴 **진짜 소량 공급하거나 중단하거나 대책을 세워야겠네요**

* 소갑 제23호증

(나) 공급 물량 제한 및 공급중단 조치 실행

44 피심인들은 상습적으로 온라인 판매가격을 지키지 않은 업체에 아래와 같은 방법으로 공급 물량을 제한하거나 공급을 중단하였다.

45 첫째, 아래 <표 37> 기재의 카카오톡 대화 내용에서 드러나는 바와 같이 대한의료기는 2024. 4. 26. ○○○○○○이 온라인 판매가격을 지키지 않았다는 사유로 공급 물량을 제한하여 발주량 400개 중 50개만 공급하였으며, 해당 내용을 아이센스에 공유하였다.

<표 37> 아이센스 및 대한의료기 간 카톡

2024. 4. 26.
김○○: ○○○○○○**은 저녁에 계속 가격 꺾나보네요. ○○이랑. ○○도 오프라인은 우선 수량 제한하기로 했습니다. ○○○○○도 발주 나오면 수량 줄여야할 거 같습니다.**
안○○ 부장(대한의료기): ○○○○○○ **금일 ○개 발주 들어와서 지금 준비 중인데 출고 중지하라고 했습니다. ○팩만 가능하다고**
김○○: 네..여기 비즈에서 주말마다 모니터링해서 연락오네요.○○○○○○ 좀 관리해달라고
안○○ 부장(대한의료기): 대리님 혹시 비즈에서 캡쳐해서 보내준게 있을까요?
김○○:(화면 캡쳐를 보냄)

안○○ 부장(대한의료기): 이게 언제일까요. 잡아떼는중이라서 김○○: 이건 3월입니다. 링크는 4월에도 계속 보냈구요. 안○○ 부장(대한의료기): 4월초 이후에는 건딘 적이 없다고 해서요. 김○○: 저도 몇 번 봤는데;;; 안○○ 부장(대한의료기): **일단 ㅇ개로 제한했어요** 김○○: 그럼 ㅇ개만 보내고 지켜보시죠 안○○ 부장(대한의료기): **더나오면 출고중지될 수 있다고** 김○○: 네네!! **그렇게 조치 부탁드립니다.**

* 소갑 제23호증

46 둘째, 대한의료기는 2022년 3월경 아래 <표 38> 기재와 같이 온라인 가격을 준수하지 않는 업체 블랙리스트를 작성하였으며 해당 블랙리스트에 있는 '케어센스N 악성판매업체'[18]에게 이 사건 제품 공급을 중단하였다.

<표 38> 대한의료기 작성 블랙리스트

약국 및 업체 블랙리스트		
업체명	동일 업체명	내용
		ㅇㅇㅇㅇ/케어센스N 로켓배송 무단입점 및 악성 판매업체
		케어센스N/ㅇㅇㅇㅇ 악성 판매업체
		케어센스N 악성 판매업체
		케어센스N 악성 판매업체
		케어센스N 악성 판매업체
		케어센스N 악성 판매업체
		케어센스N 악성 판매업체/4,000만원 상당 반품진행업체
		케이선스N UDI훼손 판매업체
		케어센스N 악성 판매업체
		케어센스N 악성 판매업체
		케어센스N 악성 판매업체
		케어센스N 악성 판매업체

* 소갑 제12호증

47 위 <표 38> 블랙리스트의 '케어센스N 악성 판매업체'가 판매가격 기준 가이드라인을 지키지 않는 업체를 지칭한다는 사실은 대한의료기 대표 장○○가 아래 <표 39> 기재와 같이 '케어센스N 악성 판매업체'란 가격대가 온라인 판매 가이드라인을 벗어난 업체 등을 의미한다고 진술한 사실로부터 확인된다.

18) ~ 등 ㅇ개 업체이다.

<표 39> 대한의료기 대표 장○○ 진술 발췌

문) '약국 및 업체 블랙리스트' 자료를 보여주면서, 해당 자료에 대해서 설명하여 주십시오. 답) 이건 2022년 3월 전후 즈음에 안○○ 팀장이 작성한 자료로 유디아이 훼손 건이 적발되나 의심되는 업체목록입니다. 내부용 자료라고 생각하시면 될 거 같습니다. 이 자료를 직원들끼리 공유하면서 새로 온 직원이나 히스토리를 모르는 직원ㄷ르이 이러한 협조가 안되거나 악성인 업체들에게 모르고 견적을 내주거나 하지 않도록 작성한 것입니다. 문) 해당 자료를 보면 'UDI 훼손업체'라고 기재된 것도 있고, '악성 판매업체'라고 되어 있는 것도 있는데 그 차이는 무엇인가요? 답) 'UDI 훼손업체'는 UDI를 훼손한게 명확한 업체를 말하고, 악성 판매업체는 저희가 하고자 하는 거에 대해서 협조가 안되는데 물건만 받기를 원하시는 업체를 말합니다. 문) 귀사가 하고자 하는 거에 대해서 협조가 안된다는게 구체적으로 무엇을 의미하나요? 답) UDI 경로 추적이 잘 안된다거나 **쿠폰이 붙거나 해서 가격대가 온라인 판매 가이드라인을 벗어난 업체 등을 의미합니다.**

* 소갑 제9호증

48 셋째, 아이센스 국내영업팀 소속 온라인 총판 담당 직원은 2024. 5. 17. 국내영업팀 다른 직원들에게 아래 <표 40> 기재와 같이 메일을 통해 온라인 저가 스트립 구매 내역을 공유하며 지속해서 저가에 판매하는 것이 적발되는 거래처에 대한 조치를 요청하였다.

<표 40> 2024. 5. 17. 아이센스 온라인 총판 담당 직원이 발송한 이메일

보낸 사람 : 김○○ 보낸 날짜 : 2024년 5월 17일 받는 사람: 국내영업팀 제목: (자료) 240517 온라인 저가 스트립 구매 내역 결과입니다. 첨부 파일 : 케어센스 N 시험지 구매관리 리스트(UDI)_2024_DMK.xlsx. 4,5월에 구매한 온라인 저가 스트립 구매 내역입니다. 아래 업체는 지속적으로 적발되는 곳이어서 각 대리점에 필히 조치 부탁드립니다. 1. ○○○○○○ -○○○○○→○○○○ 2. ○○○○○ -○○○○○→○○○○○(○○○) 3. ○○○○○○ -○○○○○→○○○○○○ 4. ○○○○○ -○○○○○→○○○○

* 소갑 제17호증

49 해당 메일에 첨부된 ‘케어센스 N 시험지 구매관리 리스트’ 파일에는 아래 <표 41> 기재의 ‘온라인 저가 판매업체 블랙리스트’에 대한 내용이 포함되어 있었다. 해당 블랙리스트에는 ‘2020년부터 거래처를 바꿔가며 계속 물건을 납품받아 판매하는 상황, 연락처 ***-****-****로 주문시 공급금지’, ‘지속적으로 가격 협조가 안되는 업체로 최근 온라인에서 구매 후 재판매하는 현상까지 확인. ***, *** 이름으로 온라인에서 10pk이상 주문시 공급 금지’ 등과 같은 내용이 포함되어 있다는 점을 통해 아이센스가 자신의 대리점 또는 대리점의 거래처가 온라인 가격을 준수하지 않는 업체에 이 사건 제품을 공급하는 것을 방지하기 위해 체계적으로 관리하였음을 알 수 있다.

<표 41> 아이센스 온라인 저가 판매업체 블랙리스트

비공개

* 소갑 제17호증

마) 최저 재판매가격유지행위 중단

50 아이센스는 현장조사 이후인 2024. 9. 23. 대리점에 판매가격을 준수할 의무가 없다는 내용의 공문[19]을 발송하였으며, 대한의료기는 온라인 저가 판매 제품에 대한 유통 경로 추적 및 모니터링을 중단하였다.

19) 해당 내용은 소갑 제14호증 공문을 통하여 확인할 수 있다.

나. 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[20]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 19. (생략)
20. “재판매가격유지행위”란 사업자가 상품 또는 용역을 거래할 때 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 거래가격을 정하여 그 가격대로 판매 또는 제공할 것을 강제하거나 그 가격대로 판매 또는 제공하도록 그 밖의 구속조건을 붙여 거래하는 행위를 말한다.

제46조(재판매가격유지행위의 금지) 사업자는 재판매가격유지행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 효율성 증대로 인한 소비자후생 증대효과가 경쟁제한으로 인한 폐해보다 큰 경우 등 재판매가격유지행위에 정당한 이유가 있는 경우
2. 「저작권법」 제2조제1호에 따른 저작물 중 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 공정거래위원회가 고시하는 출판된 저작물(전자출판물을 포함한다)인 경우

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립 요건

51 법 제46조의 재판매가격유지행위가 성립하기 위해서는 사업자가 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 첫째, 거래가격을 정하고, 둘째, 정한 가격을 준수할 것을 강제하거나 그 가격대로 판매 또는 제공하도록 구속조건을 붙여 거래하여야 한다.

52 여기에서 ‘거래가격’이란 지정가격 이외에 최고가격, 최저가격, 기준가격은 물

20) 2024. 2. 6. 법률 제20239호로 개정되어 2024. 8. 7.에 시행된 것을 말한다. 이하 ‘법’이라 한다.

론 사업자가 재판매가격의 범위를 정하면서 거래상대방인 사업자 또는 그 다음 거래단계별 사업자에게 그 범위 내에서 구체적인 판매가격을 정할 수 있게 하는 경우도 포함한다.

53 사업자가 재판매가격을 준수할 것을 '강제'함에 있어 여기서의 '강제성'은 재판매업자로 하여금 그 지시, 통지에 따르도록 하는 것에 대하여 현실적으로 그 실효성을 확보할 수 있는 수단이 부수되어 있어야 한다.[21] 이러한 실효성 확보수단에는 실제로 거래를 중단하거나 또는 공급량을 줄이거나 공급조건을 불리하게 하는 등의 물리적 강요행위 뿐만 아니라, 단지 거래중단을 시사한 경우 등도 포함한다.[22]

54 재판매가격유지행위의 강제성은 판매업자의 자유로운 의사에 반하여 재판매가격을 지정하고 이를 위반할 경우에 다양한 사실상의 불이익을 주는 경우뿐만 아니라 약정서 또는 계약서에 지정된 가격을 준수하도록 하고 이를 위반한 경우 계약 해지조항 등 제재조치를 취할 수 있는 조항을 둔 경우에도 강제성이 있는 것으로 본다.

55 한편 법의 입법목적과 재판매가격유지행위를 금지하는 취지에 비추어 볼 때, 최저재판매가격유지행위가 당해 브랜드 내의 경쟁을 제한하는 것으로 보이는 경우라 할지라도, 시장의 구체적 상황에 따라 그 행위가 관련 상품시장에서의 브랜드 간 경쟁을 촉진하여 결과적으로 소비자후생을 증대시키는 등 정당한 이유가 있음을 사업자가 입증하는 경우에는 이를 예외적으로 허용하여야 할 필요가 있다. 이와 같은 정당한 이유가 있는지 여부는 관련시장에서 브랜드 간 경쟁이 활성화되어 있는지 여부, 그 행위로 인해 유통업자들의 소비자에 대한 가격 이외의 서비스 경쟁이 촉진되는지 여부, 소비자의 상품선택이 다양화되는지 여부, 신규사업자로 하여금 유통망을 원활히 확보함으로써 관련 상품시장에 쉽게 진입할 수 있도록 하는지 여부 등을 종합적으로 고려할 수 있을 것이다.[23]

---

21) 대법원 2001. 12. 24. 선고 99두11141 판결 참조
22) 대법원 2002. 5. 31. 선고 2000두1829 판결 참조
23) 대법원 2010. 11. 25. 선고 2009두9543 판결 참조

2) 위법성 성립 요건 해당 여부

56 피심인들이 공급하는 이 사건 제품을 판매하는 온라인 유통점은 피심인들과 별개의 독립된 사업자로서, 독자적인 영업전략과 능력 등에 따라 자율적으로 상품의 판매가격을 결정하여 판매할 수 있어야 한다.

57 그러나 피심인들은 다음과 같이 거래처의 자유로운 의사에 반하여 자신의 상품에 대한 재판매가격을 정하고 이를 준수하도록 강제하였다. 이는 유통단계에서의 가격경쟁을 제한하고 사업자의 자율성을 침해한 행위로서 법 제46조에서 금지하는 재판매가격유지행위에 해당한다.

가) 재판매가격 지정 여부

58 위 2. 가. 1)에서 살펴본 바와 같이 아이센스는 2019년 자신과 거래하는 대리점 및 대리점의 거래처 등에 대하여 이 사건 제품의 온라인 판매 기준가격을 정하였다. 또한 아이센스는 온라인 판매 기준가격 이하로 제품을 판매하는 업체 수와 케어센스 N 스트립 제품의 온라인 최저가를 관리하는 등 온라인 유통점이 자신이 정한 가격을 준수하는지를 꾸준히 추적하였다.

59 또한 위 2. 가. 2)에서 살펴본 바와 같이 피심인들은 2020. 1. 1. ~ 2024. 9. 23. 행위 종료 시까지 이 사건 제품의 온라인 판매 기준가를 공유하고 함께 결정하였다. 위 2. 가. 2) 가)에서 검토한 바와 같이 아이센스는 온라인 가격을 효율적으로 유지·관리하기 위하여 대한의료기와 온라인 총판 계약을 체결하고, 위 2. 가. 2) 나)에서 검토한 바와 같이 대한의료기와 온라인 기준가격을 함께 설정하였다. 대한의료기는 아이센스와 함께 결정한 온라인 판매 기준가격을 케어센스 N 판매처 전반에 공문을 통하여 공지하기도 하였다.

60 상기한 사실을 종합적으로 고려할 때, 피심인들이 이 사건 제품에 대하여 재판매가격을 지정하였다고 인정된다.

나) 재판매가격 유지의 강제성 여부

61 아래와 같은 점들을 고려할 때, 피심인의 위 2. 가.의 행위는 피심인들이 자신의 거래상대방인 사업자 및 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 지정한 재판매가격을 준수하도록 강제한 행위로 인정된다.

62 첫째, 위 2. 가. 1)에서 살펴본 바와 같이 아이센스는 2019년에 자신이 정한 온라인 판매 기준가격을 준수하지 않은 대리점, 온라인 직납업체, 그 외의 온라인 유통점 등을 적발하고 제재하였다는 점에서 재판매가격 준수를 강제하였다고 인정된다.[24] 구체적으로 아이센스는 이 사건 제품의 온라인 판매 기준가격을 설정하고 이를 준수하지 않는 온라인 직납업체에 대한 공급가를 인상하거나, 온라인 저가 판매업체에 제품을 판매한 대리점에 대하여 판매 수량을 제한하였으며, 간납업체의 신규 영업활동을 제한하는 등의 불이익 조치를 실행하였다.

63 둘째, 피심인들은 2020년에 위 2. 가. 2)에서 기술된 바와 같이 상호 협의하여 정한 온라인 판매 기준가격과 해당 가격을 지키지 않는 경우 불이익이 부과될 수 있음을 이 사건 제품 판매점에 통지하는 방법으로 재판매가격 준수 요구의 실효성을 확보하였다.[25] 이는 아래 <표 42> 기재의 대한의료기 대표 진술에서 드러나는 바와 같이 온라인 총판인 대한의료기로부터 제품을 공급받는 업체의 경우 가격 인상 요구를 대부분 수용하였다는 점에서도 확인할 수 있다.

---

24) 대리점 및 온라인 직납업체는 아이센스로부터 제품을 직접 공급받으므로, 이들에 대한 재판매가격유지행위는 직접 거래상대방에 대한 행위에 해당한다. 한편 아이센스의 대리점으로부터 제품을 공급받아 온라인에 판매하는 유통점은 아이센스와 직접 거래하지는 않으므로 그 다음 거래단계별 사업자에 대한 행위에 해당하며, 아이센스는 대리점이 온라인 유통점에 제품을 판매하는 가격을 관리함으로써 간접적으로 최종 판매가격을 제한하고자 하였다는 점에서 대리점, 온라인 직납업체 외의 온라인 유통점에 대한 재판매가격유지행위도 성립한다고 판단된다.

25) 2020년 아이센스는 대한의료기를 온라인 총판 대리점으로 지정하고, 대한의료기와 거래하는 온라인 유통점의 판매가격을 대한의료기와 함께 결정하고 관리하였다는 점에서 그 다음 거래단계별 사업자에 대하여 재판매가격유지행위를 실행하였다고 판단된다. 또한 대한의료기 외의 대리점에 대하여도 대한의료기와 결정한 온라인 재판매가격을 통지하고, 해당 대리점이 온라인 유통점에 낮은 가격으로 제품을 공급하는 것을 제한하였다는 점에서 그 다음 거래단계별 사업자에 대한 재판매가격유지행위를 실행하였다고 판단된다.

<표 42> 대한의료기 대표 장○○ 진술 발췌

문) 귀사가 가격 인상을 요청한 경우 판매처들은 귀사의 요청대로 가격을 인상하나요? 답) **저희가 온라인 총판이고 저희 외에는 온라인 판매용 제품을 받지 못하다보니 저희에게 공급을 받는 업체 같은 경우에는 대부분 가격을 인상하고 있습니다.**

* 소갑 제9호증

64 셋째, 2020년부터 아이센스는 대한의료기와 온라인 총판 계약을 체결함으로써 대한의료기가 온라인 저가 판매업체를 적발하여 정기적으로 보고하도록 하였으며, 적발 내용을 토대로 온라인 저가 판매업체에 제품을 공급한 대리점을 추적하여 공급 물량을 제한하는 등 체계적이고 실효적인 감시 체계를 갖추고 있었다.

65 넷째, 피심인들은 2020년 1월부터 2024년 9월까지 온라인 판매 기준가격을 지키지 않았다는 이유로 실제 최소 ○개 이상의 업체[26]에게 공급 물량을 제한하고, 최소 ○개 업체[27]에게 공급을 중단하는 등 불이익을 부과하였다.

다) 재판매가격 유지에 정당한 이유 있는지 여부

66 다음과 같은 점들을 고려할 때, 피심인의 재판매가격유지행위는 유통단계의 가격경쟁을 제한하고 소비자 이익을 저해하는 행위로 인정되며, 달리 효율성 증대로 인한 소비자 후생 증대 효과가 경쟁제한의 폐해보다 크다고 볼 만한 사정도 없으므로 정당한 이유가 있다고 보기 어렵다고 판단된다.

67 첫째, 피심인들의 최저 재판매가격유지행위는 유통단계에서의 가격경쟁을 제한하고 유통업자의 자율성을 침해하므로, 행위에 따른 경쟁제한 효과보다 친경쟁적 효과가 더 크게 발생하는 등 정당한 사유가 있는 경우에만 예외적으로 허용되고 원칙적으로 금지된다. 이 사건 재판매가격유지행위는 피심인들을 매개로 한 가격담합

26) ○○○○○

27) 대한의료기와 피심인 아이센스의 블랙리스트에 포함된 업체 중 중복된 업체를 제외한 총 블랙리스트 업체 수이다.

과 유사한 효과를 유발할 수 있다는 점, 아이센스는 온라인 가격 하락 방지를 위해 자신과 거래하는 대리점이 온라인 유통점에 낮은 가격으로 제품을 재판매하지 못하도록 공급 수량을 제한하는 등 불공정한 수단을 활용하였다는 점 등을 고려할 때 가격경쟁 제한에 따른 경쟁제한 효과가 강화되는 것으로 판단된다.

68 둘째, 관련시장 특성 및 아이센스의 시장 영향력을 고려할 때, 가격 경쟁제한 및 소비자 후생 저해 효과가 상당하다고 판단된다. 이는 위 1. 다. 1)에서 검토한 바와 같이 혈당측정기 스트립의 경우 혈당측정기(미터) 구매로 인한 고착효과가 발생하여 스트립 가격 상승에 따른 구매 전환이 활발하지 않을 것으로 보이는 점, 위 <표 12> 및 아래 <표 43> 기재에서 드러나는 바와 같이 실제로 재판매가격유지행위 대상 상품의 온라인 가격이 상승한 점[28], 위 1. 다. 3)에서 검토한 바와 같이 아이센스는 2019년 기준 국내 자가혈당측정기 시장의 30% 이상을 점유한 1위 사업자로 영향력이 상당히 크다는 점 등을 통하여 인정된다.

<표 43> 2020년 케어센스 N 온라인 최저가 변화 현황 내부자료

비공개

* 소갑 제7호증

69 셋째, 피심인들의 행위에 따른 서비스 경쟁 활성화 등 경쟁 촉진 효과가 상기한 경쟁제한 효과보다 크다고 보기도 어렵다. 이는 혈당측정기 스트립의 특성상 가

28) <표 43>의 오른쪽 자료를 통하여 실제로 2020년 한 해에만 ○○○○ 등 8개 업체가 저가 판매로 적발된 후 피심들의 요구에 따라 이 사건 제품 가격을 인상하였음을 알 수 있다.

격이 주된 경쟁 요소로 작용하며 서비스 경쟁의 필요성이 크다고 보기 어려운 점[29], 실제 피심인들의 행위로 AS 서비스 등 오프라인 대리점에서의 서비스 경쟁이 활성화되었다고 볼 만한 사정도 보이지 않는 점, 온라인 판매가격 유지를 위하여 오프라인 대리점이 특정 온라인 유통점에 상품을 판매하지 못하도록 하는 등 경쟁 제한적인 수단이 활용되었다는 점 등을 통하여 인정된다.

라. 소결

70 위 2. 가.에서 인정된 피심인의 재판매가격유지행위는 법 제46조에 위반된다.

3. 처분

가. 시정조치

71 첫째, 피심인들의 이 사건 재판매가격유지행위는 온라인 시장에서의 자유로운 경쟁을 차단하여 공정한 경쟁 질서를 저해하는 효과를 발생시키므로 법 제49조에 의거 향후 동일하거나 유사한 위반행위가 반복되는 것을 방지하기 위하여 아이센스에 대하여 주문 1.과 같이, 대한의료기에 대하여 주문 2.와 같이 행위금지명령을 부과한다.

72 둘째, 아이센스의 대리점 및 대한의료기의 거래처가 피심인들의 법 위반행위를 명확하게 인식하게 하여 재발 여부를 감시하도록 할 필요가 있으므로, 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 전자우편(이메일) 또는 서면으로 <별지> 기재의 문안과 같이 통지하도록 아이센스에 대하여 주문 3.과 같이, 대한의료기에 대하여 주문 4.와 같이 통지명령을 부과한다.

---

29) 이는 제품 사용법이 다른 전자기기 대비 특별히 어렵지 않으며 동영상 등을 통해 사용법 설명이 대체될 수 있다는 점, 제품 간 기능의 차별성이 크지 않은 점, 아이센스에서 직접 AS 서비스 등을 제공할 수 있다는 점, 혈당측정기 스트립은 일회성 소모품이므로 이를 구매하는 소비자는 이미 기기 사용법을 알고 있다고 봄이 타당하다는 점, 실제 혈당측정기 스트립 매출이 스트립을 포함한 혈당측정기 관련 전체 매출의 80% 이상이라는 점에 근거한다.

73 셋째, 아이센스의 법 위반행위는 2019년부터 체계적으로 지속되어 재발 가능성이 상당하다고 판단되므로 아이센스로 하여금 3년간 직원을 대상으로 위법행위 방지를 위한 교육을 하고 결과를 공정거래위원회에 서면으로 보고하도록 아이센스에 대하여 주문 5.와 같이 보고명령을 부과한다.

나. 과징금

1) 과징금 부과 여부

74 이 사건 재판매가격유지행위는 3년 이상의 장기간에 걸쳐 아이센스의 대리점과 다수의 온라인 유통점을 대상으로 실행되어 가격경쟁이 제한되었다고 보이는 점, 온라인 유통점 및 오프라인 대리점의 가격 인하 유인이 축소되어 소비자들이 제품을 저렴하게 구매할 수 있었던 기회가 줄었다는 점, 아이센스는 관련시장의 30% 이상을 점유한 1위 사업자로 이 사건 재판매가격유지행위가 시장 전체의 가격수준에 미친 영향이 낮다고 보기 어려운 점 등을 종합적으로 고려하여, 법 제50조의 규정에 따라 아이센스에 대하여 주문 6.과 같이 과징금을 부과한다.

2) 과징금 산정

가) 부과방식

75 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[30] 제13조 제1항[31]에 따르면 관련 매출액이라 함은 위반사업자가 위반기간 동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 매출액을 말한다. 법 제50조의 단서에서 매출액이 없는 경우 등에는 10억 원을 초과하지 아니하는 범위 안에서 과징금을 부과할 수 있도록 규정하고 있고, 법 시행령 제84조 관련 [별표 6] 2. 가. 4) 나)에서 재판매가격유지행위에 대하여 관련매출액을 산정하기 곤란한 경우 등[32]에는 10억원 이

30) 2024. 8. 6. 대통령령 제34815호로 개정되어 2024. 8. 7.에 시행된 것을 말한다. 이하 '법 시행령'이라 한다.

31) 법 시행령 제56조 제1항에서 매출액 산정에 관하여는 제13조 제1항을 준용하도록 규정한다.

내에서 중대성의 정도를 고려하여 산정기준을 정한다고 규정하고 있다.

76 이 사건 재판매가격유지행위는 소비자에게 제품을 판매하는 최종 유통채널이 아이센스가 아닌 아이센스의 대리점으로부터 제품을 공급받는 경우가 많은 등 유통구조가 기존 재판매가격유지행위와 다소 다르다는 점, 모든 온라인 유통점에 대하여 행위가 실행되었다고 단정하기 어려운 점, 위법행위가 이 사건 제품 중 케어센스 N 스트립 제품에 집중적으로 실행된 것으로 보인다는 점, 오프라인 대리점을 통하여 온라인 유통점에 공급된 이 사건 제품의 매출 규모가 정확히 확인되지 않는다는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 관련매출액을 산정하기 곤란한 경우에 해당하므로 정액과징금을 부과함이 타당하다.

나) 부과기준금액

77 이 사건 유통구조를 고려할 때 아이센스가 특정 대리점이 온라인 유통점에 대하여 제품을 공급하는 것을 막더라도 온라인 유통점 입장에서는 다른 유통채널 등의 대체거래선을 통해 제품을 구매할 수 있었을 것이라고 보이는 점, 오프라인 대리점의 마진을 보호하기 위한 목적도 있었다고 판단되는 점[33], 온라인 가격이 오프라인 가격보다 낮은 것에 대한 오프라인 소비자와 대리점 등의 불만에 따른 행위로 볼 수도 있다는 점, 위법행위의 대상이 되는 상품이 주로 케어센스 N 스트립에 한정되었다는 점 등을 종합적으로 고려해 중대한 위반행위로 평가하고 부과기준금액을 200,000,000원으로 결정한다.

다) 1차 조정

78 아이센스는 이 사건 재판매가격유지행위를 2019. 1. 1.부터 2024. 9. 23.까지

32) 법 시행령 제13조 제3항은 영업을 개시하지 않거나 영업중단 등으로 영업실적이 없는 경우, 재해 등으로 매출액 산정자료가 소멸 또는 훼손되는 등의 사유로 객관적인 매출액의 산정이 곤란한 경우, 위반기간 또는 관련 상품이나 용역의 범위를 확정할 수 없어 관련매출액의 산정이 곤란한 경우라고 규정한다.

33) 오프라인 대리점에 대한 제품 공급가를 온라인 대리점에 대한 공급가보다 2,000원 낮게 설정하는 등의 사실을 근거로 한다.

지속하였다. 따라서 총 위반기간은 5년 9개월로 장기 위반행위에 해당하므로 과징금고시 Ⅳ. 2. 규정[34]에 따라 부과기준금액의 100분의 60을 가산한다. 이에 따른 1차 조정된 산정기준은 320,000,000원이다.

라) 2차 조정

79 아이센스가 심사관의 조사단계와 공정거래위원회의 심의 단계에서 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술하는 등 조사 및 심의에 적극 협력한 점을 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. 2) 규정에 따라 1차 조정된 산정기준의 100분의 20을 감경한다. 이에 따른 2차 조정된 산정기준은 256,000,000원이다.

마) 부과과징금의 결정

80 부과과징금을 조정할 만한 사유가 없으므로 256,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

81 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제46조에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제49조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제50조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

34) 위반기간이 3년을 초과하는 경우에는 장기 위반행위로 보아 산정기준의 50 ~ 80%를 가산하도록 규정한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 4월 22일

의 장 위 원 황 원 철

위 원 조 성 진

위 원 오 규 성

<별지 1>

통지 문안

수신 : ㈜아이센스와 거래하고 있는 모든 대리점

제목 : 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 주식회사 아이센스는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같이 시정명령(공정거래위원회 의결 제2025-072호, 2025. 4. 22.)을 받은 사실이 있음을 알려드립니다.

- 다 음 -

피심인 주식회사 아이센스는 자사 제품을 판매하는 대리점 또는 대리점의 거래처가 자신이 정한 온라인 판매가격을 준수하도록 하고, 이를 위반하는 경우 공급중단, 공급가 인상, 물량 제한 등의 불이익을 부과하거나 부과할 것을 통지하는 방법으로 재판매가격을 유지하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

20 년 월 일

주식회사 아이센스 대표이사 ㅇㅇㅇ (인)

<별지 2>

통지 문안

수신 : ㈜대한의료기와 거래하고 있는 모든 거래처

제목 : 공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 주식회사 대한의료기는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같이 시정명령(공정거래위원회 의결 제2025-072호, 2025. 4. 22.)을 받은 사실이 있음을 알려드립니다.

- 다 음 -

피심인 주식회사 대한의료기는 자신이 제품을 공급하는 거래처가 자신이 정한 판매가격을 준수하도록 하고, 이를 위반하는 경우 공급중단, 공급가 인상 등의 불이익을 부과하거나 부과할 것을 통지하는 방법으로 재판매가격을 유지하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

20 년 월 일

주식회사 대한의료기 대표이사 ㅇㅇㅇ (인)